

www.leis.org

NORMA EM VIGOR

DECRETO Nº 23.467, DE 28 DE MARÇO DE 2025

Regulamenta a Lei nº 8.169, de 26 de dezembro de 2024, que dispõe sobre o Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo no Município de Mogi das Cruzes, e dá outras providências.

[Imprimir](#)

Proc. nº 2.874/2025 - 1Doc.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, no uso de suas atribuições legais, na forma do disposto no artigo 104, II, VI e IX, da Lei Orgânica do Município e, considerando o que consta do processo administrativo em epígrafe, DECRETA:

Art. 1º Fica regulamentado, nos termos do presente decreto, o Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo no Município de Mogi das Cruzes, estabelecido pela Lei nº 8.169, de 26 de dezembro de 2024, em consonância com o artigo 242 da Lei Complementar nº 150, de 26 de dezembro de 2019, a qual institui o Plano Diretor do Município de Mogi das Cruzes.

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º A Lei nº 8.169, de 26 de dezembro de 2024 (Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo - LOUOS), constitui instrumento de planejamento municipal que visa promover o atendimento e aplicabilidade das disposições previstas na Lei Complementar nº 150, de 26 de dezembro de 2019, especialmente o constante no Capítulo III do Título II, e considera as demais legislações, tanto municipal, quanto estadual e/ou federal aplicáveis.

CAPÍTULO II DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

Seção I **Dos Expedientes Administrativos Relacionados ao Licenciamento Edifício-urbanístico**

Art. 3º De acordo com os artigos 145 a 148 da LOUOS, no que tange ao uso e ocupação do solo, os expedientes administrativos relacionados ao licenciamento edifício-urbanístico, subdividem-se nas seguintes categorias:

- I - expedientes administrativos relacionados às licenças de empreendimentos de obras e edificações;
- II - expedientes administrativos relacionados às licenças de funcionamento das atividades;
- III - expedientes administrativos relacionados à emissão de certidões para empreendimentos ou atividades.

§ 1º Os expedientes administrativos a que alude o inciso I deste artigo são os tratados na Lei Complementar nº 143, de 15 de janeiro de 2019, a qual institui o Código de Obras e Edificações do Município, assim como no Decreto nº 18.494, de 18 de julho de 2019, que a regulamenta.

§ 2º Os expedientes administrativos a que alude o inciso II deste artigo são os que atualmente integram o chamado Sistema Integrado de Licenciamento - SIL, instituído pelo Decreto Estadual nº 55.660, de 30 de março de 2010, e com a adesão do Município ao referido sistema tendo sido autorizada por meio do Decreto nº 10.575, de 28 de maio de 2010.

§ 3º Os expedientes administrativos a que alude o inciso III deste artigo são os referentes a:

I - Certidão de Uso e Ocupação do Solo;

II - Certidão de Projeto Específico com o Uso dos Incentivos Urbanísticos;

III - Certidão para Validação de Projeto Urbanístico Específico - PUE;

IV - Certidão de Reenquadramento do Nível de Incomodidade.

Art. 4º As Certidões de Uso e Ocupação do Solo, válidas e revalidadas, expedidas com base na legislação anterior, terão seus prazos de validade assegurados nos processos em trâmite.

Parágrafo único. As Certidões de Uso e Ocupação do Solo emitidas com base na legislação anterior não serão revalidadas a partir da publicação deste decreto.

Subseção I

Da Certidão de Uso e Ocupação do Solo

Art. 5º A Certidão de Uso e Ocupação do Solo é o documento que certifica se um empreendimento ou uma atividade pretendida, em um determinado imóvel, é ou não permitida, exclusivamente nos termos do que dispõe a LOUOS.

§ 1º A Certidão de Uso e Ocupação do Solo deverá ser expedida para um determinado empreendimento ou uma determinada atividade ou uso, sejam eles residencial ou não residencial, definidos pela LOUOS.

§ 2º A Certidão de Uso e Ocupação do Solo tem a finalidade de fornecer informações relativas à permissão de uso e aos parâmetros técnicos de ocupação, segundo o zoneamento municipal e os Eixos de Dinamização Urbana incidentes sobre o imóvel, definidos pela LOUOS.

§ 3º A Certidão de Uso e Ocupação do Solo não serve como licença nem como autorização para o exercício de atividades e/ou para a implantação de empreendimentos e não dispensa, nem substitui, outros Alvarás, Certidões e/ou Licenças de qualquer natureza, exigidos por outros órgãos, em observância às legislações federal,

estadual e/ou municipal.

Art. 6º Para fins de obtenção da Certidão de Uso e Ocupação do Solo, o interessado deverá protocolar a devida solicitação na plataforma eletrônica do Município (Aprova Digital ou outra que venha a substituí-la), contendo os seguintes documentos:

I - cópia do documento de identidade do interessado/proprietário, se for pessoa física, ou cópia do contrato social, espelho de CNPJ da empresa e dos documentos pessoais do representante legal, se for pessoa jurídica;

II - caso haja necessidade de procuração, ela deverá estar dentro da validade e ter firma devidamente reconhecida em Cartório de Notas, junto com as cópias dos documentos de identidade do outorgante e do outorgado;

III - página de rosto do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, caso o imóvel localize-se em área urbana;

IV - caso o imóvel localize-se em área rural, cópia da(s) matrícula(s) do(s) mesmo(s), dentro da validade de 30 (trinta) dias, ou do espelho do documento do cadastro rural, como Imposto Territorial Rural - ITR, juntamente com o croqui de localização georreferenciado, contendo a planta do imóvel ou levantamento planimétrico georreferenciado, e a indicação da inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural - CAR, ou CCIR/INCRA/CNIR (antiga NIRF) e demais documentos cadastrais;

V - croqui de localização da área com coordenada geográfica, em caso de obras de infraestrutura sem intervenção em imóvel específico;

VI - comprovante de pagamento dos emolumentos públicos correspondentes.

§ 1º Para análise e emissão da Certidão de Uso e Ocupação do Solo, os seguintes itens deverão ser informados:

a) a área total construída da edificação, prevista ou existente, para o empreendimento e a área total do terreno ou gleba;

b) código da Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE, aplicável para as atividades de uso não residencial.

§ 2º Para a situação a que se refere o § 1º do caput deste artigo, só será admitida a indicação de 1 (um) código CNAE por certidão.

§ 3º A Certidão de Uso e Ocupação do Solo para mais de um imóvel só será emitida quando se tratar de um único empreendimento em imóveis confrontantes.

§ 4º Caso o imóvel tenha situação encravada, ou seja, não confronte com vias oficiais, a análise da Certidão de Uso e Ocupação do Solo será automaticamente considerada prejudicada, sendo que a Certidão de Uso e Ocupação do Solo será emitida com essa consideração no campo da análise de permissão de uso.

Art. 7º A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, por intermédio do Departamento de Uso e Ocupação do Solo, deverá expedir a competente certidão no prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar da data de protocolo do requerimento e demais documentos a que alude o artigo 6º deste decreto.

§ 1º O prazo a que se refere o caput deste artigo estará prejudicado, caso o interessado tenha que cumprir exigências solicitadas pelo departamento competente, por meio de "Comunique-se", ou quando forem necessárias as oitivas de outros órgãos municipais afetos à atividade pretendida ou a depender do zoneamento especial incidente no imóvel, quando for o caso.

§ 2º O requerente terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da devolução do processo a este, para atender ao "Comunique-se".

§ 3º O não cumprimento do prazo a que alude o § 2º deste artigo implicará no arquivamento do processo.

§ 4º As oitivas a que alude o § 1º do caput deste artigo são definidas de acordo com o tipo de atividade pretendida e/ou incidência em áreas de interesse ambiental e cultural, zona rural e zoneamentos especiais, encontrando-se elencadas e descritas no Anexo III - Matriz de Tramitações, nas Tabela I - Incidência em Zoneamento Especial e em Área de Interesse Cultural e Tabela II - Classe das Atividades Restrita I e Restrita II, anexo no presente decreto.

Art. 8º A Certidão de Uso e Ocupação do Solo terá validade de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de seu deferimento.

Art. 9º O pedido realizado visando a expedição da Certidão de Uso e Ocupação do Solo somente poderá ser protocolado mediante a apresentação do comprovante de pagamento das Taxas de Serviços Diversos de que tratam os artigos 222 e 247 da Lei nº 1.961, de 7 de dezembro de 1970 (Código Tributário do Município de Mogi das Cruzes), com suas alterações posteriores, conforme valor vigente no item 8 da Tabela VIII "A", anexa ao referido diploma legal.

Parágrafo único. No ato da protocolização do pedido da Certidão a que alude o caput deste artigo deverá ser cobrada também a Taxa de Expediente do Município.

Art. 10. O pedido de revalidação da Certidão de Uso e Ocupação do Solo, havendo interesse, deverá ser solicitado pelo próprio requerente, dentro do prazo de validade da mesma, e deverá conter os seguintes documentos:

- I - cópia do documento de identidade do requerente, em caso de pessoa física;
- II - cópia do contrato social, do espelho do CNPJ da empresa e dos documentos pessoais do representante legal, em caso de pessoa jurídica;
- III - cópia da Certidão de Uso e Ocupação do Solo, objeto do pedido de revalidação;
- IV - comprovante de pagamento dos emolumentos públicos correspondentes.

§ 1º A revalidação da Certidão de Uso e Ocupação do Solo será concluída no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de protocolização.

§ 2º O prazo a que alude o § 1º do caput deste artigo ficará prejudicado, caso haja necessidade de tramitação do expediente administrativo em outros órgãos da Municipalidade ou na falta de atendimento de anexação dos documentos requisitados.

§ 3º Atendidos aos quesitos documentais a que alude o caput deste artigo, a Certidão de Uso e Ocupação do Solo só poderá ser revalidada desde que não tenham ocorrido alterações das legislações vigentes nos âmbitos federal, estadual e/ou municipal que afetem as condições e/ou as características do zoneamento incidente sobre o imóvel.

§ 4º A Certidão de Uso e Ocupação do Solo será revalidada uma única vez, por 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expiração, ficando com validade de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da data de seu deferimento.

§ 5º Não serão revalidadas as Certidão de Uso e Ocupação do Solo cuja atividade econômica seja classificada como Atividade Restrita I ou Restrita II, previstas na Tabela II do Anexo III deste decreto, sendo necessário o protocolo de nova solicitação de Certidão de Uso e Ocupação do Solo.

Art. 11. Os documentos expedidos por meio digital relacionados à Certidão de Uso e Ocupação do Solo deverão ser impressos pelo interessado e a sua autenticidade poderá ser verificada no sistema eletrônico correspondente.

Subseção II

Da Certidão de Projeto Específico Com o Uso Dos

Incentivos Urbanísticos

Art. 12. A Certidão de Projeto Específico com o Uso dos Incentivos Urbanísticos é o documento que informa que determinado conjunto de empreendimentos, quando o resultado final for composto de dois ou mais lotes, possui conectividade, que reduza distâncias, facilitando a mobilidade ativa, estando de acordo com os preceitos do Plano Diretor, utilizando os incentivos urbanísticos previstos no § 3º do artigo 84 da Lei Complementar nº 150, de 26 de dezembro de 2019.

Art. 13. Para fins de obtenção da Certidão de Projeto Específico com o Uso dos Incentivos Urbanísticos, o interessado deverá protocolar, na plataforma eletrônica do Município (Aprova Digital ou outra que venha a substituí-la), a devida solicitação, contendo os seguintes documentos:

I - cópia do documento de identidade do interessado/proprietário, se for pessoa física, ou cópia do contrato social, espelho de CNPJ da empresa e dos documentos pessoais do representante legal, se for pessoa jurídica;

II - caso haja necessidade de procuração, ela deverá estar dentro da validade e ter firma devidamente reconhecida em cartório de notas, junto com as cópias dos documentos de identidade do outorgante e do outorgado;

III - página de rosto do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU;

IV - matrícula(s) do(s) imóvel(is) dentro da validade de 30 (trinta) dias;

V - Termo de Compromisso para Obtenção da Certidão de Projeto Específico com o Uso dos Incentivos Urbanísticos, conforme modelo disponibilizado na plataforma eletrônica, devidamente preenchido e assinado;

VI - Anotação de Responsabilidade Técnica e/ou Registro de Responsabilidade Técnica do(s) profissional(is) habilitado(s);

VII - registro do profissional na Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo;

VIII - Projeto Específico apresentado, conforme modelo disponibilizado na plataforma eletrônica;

IX - documentos complementares sempre que exigidos pelo órgão competente, como esclarecimentos, informações, memoriais, projetos e outras documentações complementares;

X - comprovante de pagamento dos emolumentos públicos correspondentes.

Parágrafo único. A matrícula a que se refere o inciso IV deste artigo é obrigatória para condomínios, desmembramentos, desdobros ou remembramentos, sendo que, em outros casos, poderão ser anexados o Contrato de Compra e Venda e a Escritura Pública.

Art. 14. A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, por intermédio do Departamento de Uso e Ocupação do Solo, deverá expedir a competente certidão no prazo de 90 (noventa) dias úteis, a contar da data de

protocolo do requerimento e demais documentos a que alude o artigo 13 deste decreto.

§ 1º O prazo a que se refere o caput deste artigo estará prejudicado, caso o interessado tenha que cumprir exigências solicitadas pelo departamento competente.

§ 2º O requerente terá o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de seu envio, para atender ao "Comunique-se", o qual, a pedido do interessado, poderá ser prorrogado, a depender das providências exigidas no referido "Comunique-se".

§ 3º O não cumprimento do prazo a que alude o § 2º deste artigo implicará no arquivamento do processo.

Art. 15. A Certidão de Projeto Específico com o Uso dos Incentivos Urbanísticos terá validade de 2 (dois) anos, contados da data de seu deferimento.

Art. 16. O pedido que for realizado visando a expedição da Certidão de Projeto Específico com o Uso dos Incentivos Urbanísticos somente poderá ser protocolado, mediante a apresentação do comprovante de pagamento das Taxas de Licença para Obras Particulares de que tratam os artigos 222 e 247 da Lei nº 1.961, de 7 de dezembro de 1970 (Código Tributário do Município de Mogi das Cruzes), com suas alterações posteriores, conforme valores vigentes nos itens 14 e 15 da Tabela III "A", anexa ao referido diploma legal.

Parágrafo único. No ato da protocolização da Certidão a que alude o caput deste artigo, deverá ser cobrada também a Taxa de Expediente do Município.

Art. 17. Em caso de haver interesse na realização do pedido de revalidação da Certidão de Projeto Específico com o Uso dos Incentivos Urbanísticos, este deverá ser solicitado pelo próprio requerente, na plataforma eletrônica do Município (Aprova Digital ou outra que venha a substituí-la), dentro do prazo de validade da referida Certidão, e deverá conter os seguintes documentos:

I - cópia do documento de identidade do requerente, em caso de pessoa física;

II - cópia do contrato social, do espelho do CNPJ da empresa e dos documentos pessoais do representante legal, em caso de pessoa jurídica;

III - cópia da Certidão de Projeto Específico com o Uso dos Incentivos Urbanísticos, objeto do pedido de revalidação;

IV - comprovante de pagamento dos emolumentos públicos correspondentes.

§ 1º A revalidação da Certidão de Projeto Específico com o Uso dos Incentivos Urbanísticos será concluída no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de protocolização.

§ 2º O prazo a que alude o § 1º do caput deste artigo restará prejudicado, caso haja necessidade de tramitação do expediente administrativo em outros órgãos da Municipalidade ou pela falta da anexação dos documentos elencados no caput deste dispositivo.

§ 3º Atendidos aos quesitos documentais a que alude o caput deste artigo, a Certidão de Projeto Específico com o Uso dos Incentivos Urbanísticos só poderá ser revalidada desde que não tenham ocorrido alterações nas legislações vigentes, nos âmbitos federal, estadual e/ou municipal, que afetem as condições e/ou as características do zoneamento incidente sobre o imóvel.

§ 4º A Certidão de Projeto Específico com o Uso dos Incentivos Urbanísticos será revalidada uma única vez, por 2 (dois) anos, contado a partir da data de sua expiração, ficando com validade de 4 (quatro) anos ao todo, contado da data de seu deferimento.

Art. 18. A realização do pedido visando a revalidação da Certidão de Projeto Específico com o Uso dos Incentivos Urbanísticos terá como condição para o seu protocolo a apresentação do comprovante de pagamento das Taxas de Licença para Obras Particulares de que tratam os artigos 222 e 247 da Lei nº 1.961, de 7 de dezembro de 1970 (Código Tributário do Município de Mogi das Cruzes), com suas alterações posteriores, conforme valores vigentes constantes no item 16 da Tabela III "A", anexa ao referido diploma legal.

Parágrafo único. No ato da protocolização da revalidação da Certidão, a que alude o caput deste artigo, deverá ser cobrada também a Taxa de Expediente do Município.

Subseção III

Da Certidão Para Validação de Projeto Urbanístico Específico - Pue

Art. 19. A Certidão para Validação de Projeto Urbanístico Específico - PUE é o documento que valida um Projeto Urbanístico Específico - PUE para determinada área, região, zona ou Área de Intervenção Urbana no Município de Mogi das Cruzes, com objetivos de definir intervenções urbanas planejadas para transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais, valorização ambiental, através de Consórcios Imobiliários, Operações Urbanas Consorciadas, Concessões Urbanísticas, Desapropriação por Hasta Pública, Implantação de Polos Turísticos, Área de Intervenção Urbana - AIU com ou sem uso dos Incentivos Urbanísticos, Polos Estratégicos de Desenvolvimento Econômico - PEDE, entre outros, conforme estabelecido pelo Plano Diretor do Município.

Art. 20. Para fins de obtenção da Certidão para Validação de Projeto Urbanístico Específico - PUE, o interessado deverá protocolar, na plataforma eletrônica do Município (Aprova Digital ou outra que venha a substituí-la), a devida solicitação, contendo os seguintes documentos:

I - cópia do documento de identidade do interessado/proprietário, se for pessoa física, ou cópia do contrato social, espelho de CNPJ da empresa e dos documentos pessoais do representante legal, se for pessoa jurídica;

II - caso haja necessidade de procuração, ela deverá estar dentro da validade e ter firma devidamente reconhecida em cartório de notas, junto com as cópias dos documentos de identidade do outorgante e do outorgado;

III - página de rosto do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU ou cópia do espelho do Imposto Territorial Rural - ITR;

IV - matrícula(s) do(s) imóvel(is) dentro da validade de 30 (trinta) dias;

V - Termo de Compromisso para Obtenção da Certidão de Projeto Específico com Uso dos Incentivos Urbanísticos, nos casos em que o requerente optar por fazer uso dos incentivos urbanísticos previstos no § 3º do artigo 84 da Lei Complementar nº 150, de 26 de dezembro de 2019 (Plano Diretor do Município de Mogi das Cruzes);

VI - Anotação de Responsabilidade Técnica e/ou Registro de Responsabilidade Técnica do(s) profissional(is) habilitado(s);

VII - registro do profissional na Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo;

VIII - Projeto Urbanístico Específico, apresentado em formato paisagem e em arquivo PDF na plataforma eletrônica (Aprova Digital ou outra que venha a substituí-la);

IX - documentos complementares, que poderão ser exigidos pelo órgão competente sempre que necessário, como esclarecimentos, informações, memoriais, projetos e outras documentações complementares;

X - comprovante de pagamento dos emolumentos públicos correspondentes.

Parágrafo único. A matrícula a que se refere o inciso IV deste artigo é obrigatória para condomínios, desmembramentos, desdobros ou remembramentos, sendo que, em outros casos, poderão ser anexados o Contrato de Compra e Venda e a Escritura Pública.

Art. 21. A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, por intermédio do Departamento de Uso e Ocupação do Solo, deverá expedir a competente certidão no prazo de 90 (noventa) dias úteis, a contar da data de protocolo do requerimento e demais documentos a que alude o artigo 20 deste decreto.

§ 1º O prazo a que se refere o caput deste artigo estará prejudicado, caso o interessado tenha que cumprir exigências solicitadas pelo departamento competente.

§ 2º O requerente terá o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de seu envio, para atender ao "Comunique-se", o qual, a pedido do interessado, poderá ser prorrogado, a depender das providências exigidas no referido "Comunique-se".

§ 3º O não cumprimento do prazo a que alude o § 2º deste artigo implicará no arquivamento do processo.

Art. 22. A Certidão para Validação de Projeto Urbanístico Específico - PUE terá validade de 2 (dois) anos,

contados da data de seu deferimento.

Art. 23. O pedido feito visando a expedição da Certidão para Validação de Projeto Urbanístico Específico - PUE somente poderá ser protocolado mediante à apresentação do comprovante de pagamento das Taxas de Licença para Obras Particulares de que tratam os artigos 222 e 247 da Lei nº 1.961, de 7 de dezembro de 1970 (Código Tributário do Município de Mogi das Cruzes), com suas alterações posteriores, conforme valores vigentes nos itens 14 e 15 da Tabela III "A", anexa ao referido diploma legal.

Parágrafo único. No ato da protocolização da Certidão a que alude o caput deste artigo deverá ser cobrada também a Taxa de Expediente do Município.

Art. 24. Havendo interesse quanto ao pedido de revalidação de Certidão para Validação de Projeto Urbanístico Específico - PUE, este deverá ser solicitado pelo próprio requerente, na plataforma eletrônica do Município (Aprova Digital ou outra que venha a substituí-la), dentro do prazo de validade da mesma, e mediante a apresentação dos seguintes documentos:

I - cópia do documento de identidade do requerente, em caso de pessoa física;

II - cópia do contrato social, do espelho do CNPJ da empresa e dos documentos pessoais do representante legal, em caso de pessoa jurídica;

III - cópia da Certidão para Validação de Projeto Urbanístico Específico - PUE, objeto do pedido de revalidação;

IV - comprovante de pagamento dos emolumentos públicos correspondentes.

§ 1º A revalidação da Certidão para Validação de Projeto Urbanístico Específico - PUE será concluída no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de protocolização.

§ 2º O prazo a que alude o § 1º do caput deste artigo ficará prejudicado, caso haja a necessidade de tramitação do expediente administrativo em outros órgãos da Municipalidade ou pela falta da anexação dos documentos especificados no caput deste artigo.

§ 3º Atendidos aos quesitos documentais a que alude o caput deste artigo, a Certidão para Validação de Projeto Urbanístico Específico - PUE só poderá ser revalidada desde que não tenham ocorrido alterações nas legislações vigentes, nos âmbitos federal, estadual e/ou municipal, que afetem as condições e/ou as características do zoneamento incidente sobre o imóvel.

§ 4º A Certidão para Validação de Projeto Urbanístico Específico - PUE será revalidada uma única vez, por 2 (dois) anos, contados da data de sua expiração, ficando com validade de 4 (quatro) anos ao todo, contados da data de seu deferimento.

Art. 25. O pedido visando a revalidação da Certidão para Validação de Projeto Urbanístico Específico - PUE somente poderá ser protocolado mediante a apresentação do comprovante de pagamento das Taxas de Serviços Diversos de que tratam os artigos 222 e 247 da Lei nº 1.961, de 7 de dezembro de 1970 (Código Tributário do Município de Mogi das Cruzes), com suas alterações posteriores, conforme valores vigentes no item 13 da Tabela VIII "A", anexa ao referido diploma legal.

Parágrafo único. No ato da protocolização da Certidão a que alude o caput deste artigo deverá ser cobrada também a Taxa de Expediente do Município.

Subseção IV

Da Certidão de Reenquadramento do Nível de Incomodidade

Art. 26. A Certidão de Reenquadramento do Nível de Incomodidade, conforme disposto no § 2º do artigo 104 da LOUOS, é o documento que atesta e valida que os empreendimentos que se instalarem em construções regulares, que necessitem ou não de adequações de uso sem acréscimo ou decréscimo de área de construção, adotaram as medidas mitigadoras estabelecidas no Anexo 05, Tabela I - Medidas Mitigadoras a Serem Adotadas para Reenquadramento do Nível de Incomodidade - Comercial; Tabela II - Medidas Mitigadoras a Serem Adotadas para Reenquadramento do Nível de Incomodidade - Serviços; ou Tabela III - Medidas Mitigadoras a Serem Adotadas para Reenquadramento do Nível de Incomodidade - Industrial.

Art. 27. Para fins de obtenção da Certidão de Reenquadramento do Nível de Incomodidade, o interessado deverá protocolar, na plataforma eletrônica do Município (Aprova Digital ou outra que venha a substituí-la), a devida

solicitação, contendo os seguintes documentos:

I - cópia do documento de identidade do interessado/proprietário, se for pessoa física, ou cópia do contrato social, espelho de CNPJ da empresa e dos documentos pessoais do representante legal, se for pessoa jurídica;

II - caso haja a necessidade de procuração, ela deverá estar dentro da validade e ter firma devidamente reconhecida em cartório de notas, junto com as cópias dos documentos de identidade do outorgante e do outorgado;

III - página de rosto do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU;

IV - matrícula(s) do(s) imóvel(is) dentro da validade de 30 (trinta) dias;

V - Anotação de Responsabilidade Técnica e/ou Registro de Responsabilidade Técnica do(s) profissional(is) habilitado(s);

VI - registro do profissional na Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo;

VII - projeto aprovado da construção, independentemente do uso pretendido, e o correspondente Certificado de Conclusão de Obra - CCO;

VIII - memorial descritivo das ações específicas para cada item que tenha sido mitigado, que consigam estabelecer a comprovação de que as medidas mitigadoras definidas no Anexo 5 da LOUOS foram implementadas e são efetivas;

IX - documentos complementares, que poderão ser exigidos pelo órgão competente sempre que necessário, como esclarecimentos, informações, memoriais, projetos e outras documentações complementares;

X - Licença para Reforma;

XI - comprovante de pagamento dos emolumentos públicos correspondentes.

§ 1º A Certidão de Reenquadramento do Nível de Incomodidade somente poderá ser aplicada quando as alterações e modificações para as adequações necessárias nas edificações objetivando o pleno funcionamento do empreendimento ou atividade, se enquadrarem como sendo Licença para Reforma, conforme estabelece o artigo 86 da Lei Complementar nº 143, de 15 de janeiro de 2019, que institui o Código de Obras e Edificações do Município de Mogi das Cruzes, sendo que, para os demais casos em que as intervenções nas edificações sejam mais significativas, o reenquadramento deverá seguir o que estabelece o § 1º do artigo 104 da LOUOS.

§ 2º A matrícula a que se refere o inciso IV deste artigo é obrigatória para condomínios, desmembramentos, desdobros ou remembramentos, sendo que em outros casos, poderão ser anexados o Contrato de Compra e Venda e a Escritura Pública.

Art. 28. A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, por intermédio do Departamento de Licenciamento Urbanístico e de Edificações, deverá expedir a competente certidão no prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar da data de protocolo do requerimento e demais documentos a que alude o artigo 27 deste decreto.

§ 1º O prazo a que se refere o caput deste artigo estará prejudicado, caso o interessado venha a ter que cumprir exigências solicitadas pelo departamento competente.

§ 2º O requerente terá o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de seu envio, para atender ao "Comunique-se", o qual, a pedido do interessado, poderá ser prorrogado, a depender das providências exigidas no referido "Comunique-se".

§ 3º O não cumprimento do prazo a que alude o § 2º deste artigo implicará no arquivamento do processo.

Art. 29. A Certidão de Reenquadramento terá validade de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de seu deferimento.

Art. 30. O pedido visando à expedição da Certidão de Reenquadramento do Nível de Incomodidade somente poderá ser protocolado, mediante a apresentação do comprovante de pagamento das Taxas de Serviços Diversos de que tratam os artigos 222 e 247 da Lei nº 1.961, de 7 de dezembro de 1970 (Código Tributário do Município de Mogi das Cruzes), com suas alterações posteriores, conforme valores vigentes no item 13 da Tabela VIII "A", anexa ao referido diploma legal.

Parágrafo único. No ato da protocolização da Certidão a que alude o caput deste artigo deverá ser cobrada também a Taxa de Expediente do Município.

Art. 31. Havendo interesse no pedido de revalidação da Certidão de Reenquadramento do Nível de Incomodidade, este deverá ser solicitado pelo próprio requerente, na plataforma eletrônica do Município (Aprova Digital ou outra que venha a substituí-la), dentro do prazo de validade da citada Certidão, juntamente da apresentação dos seguintes documentos:

I - cópia do documento de identidade do requerente, em caso de pessoa física;

II - cópia do contrato social, do espelho do CNPJ da empresa e dos documentos pessoais do representante legal, em caso de pessoa jurídica;

III - cópia da Certidão de Reenquadramento do Nível de Incomodidade, objeto do pedido de revalidação;

IV - comprovante de pagamento dos emolumentos públicos correspondentes.

§ 1º A revalidação da Certidão de Reenquadramento do Nível de Incomodidade será concluída no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de protocolização.

§ 2º Havendo necessidade de tramitação do expediente administrativo em outros órgãos da Municipalidade ou em caso de falta da anexação dos documentos constantes no caput deste artigo, o prazo aludido no § 1º do caput deste dispositivo será prejudicado.

§ 3º Atendidos aos quesitos documentais elencados no caput deste artigo, a Certidão de Reenquadramento do Nível de Incomodidade só poderá ser revalidada desde que não tenham ocorridas alterações nas legislações vigentes, nos âmbitos federal, estadual e/ou municipal, que afetem as condições e/ou as características do zoneamento incidente sobre o imóvel.

§ 4º A Certidão de Reenquadramento do Nível de Incomodidade será revalidada uma única vez, por 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expiração, ficando com validade total de 360 (trezentos e sessenta) dias,

contados da data de seu deferimento.

Art. 32. O pedido que for realizado visando a revalidação da Certidão de Reenquadramento do Nível de Incomodidade somente poderá ser protocolado mediante a apresentação do comprovante de pagamento das Taxas de Serviços Diversos de que tratam os artigos 222 e 247 da Lei nº 1.961, de 7 de dezembro de 1970 (Código Tributário do Município de Mogi das Cruzes), com suas alterações posteriores, conforme valores vigentes no item 13 da Tabela VIII "A", anexa ao referido diploma legal.

Parágrafo único. No ato da protocolização da Certidão a que alude o caput deste artigo, deverá ser cobrada também a Taxa de Expediente do Município.

Seção II

Dos Demais Procedimentos Administrativos

Art. 33. Em atenção às disposições contidas no § 4º do artigo 12 da LOUOS, a expedição do correspondente alvará de funcionamento de qualquer atividade não residencial em edificação instalada em zona rural dependerá da apresentação, para fins de apostilamento no correspondente processo administrativo na plataforma eletrônica do Município (1Doc ou outra que venha a substituí-la), dos seguintes documentos:

I - Atestado de Conformidade da Edificação, conforme modelo contido no Anexo I deste decreto, assinado por profissional habilitado;

II - Anotação de Responsabilidade Técnica e/ou Registro de Responsabilidade Técnica do(s) profissional(is) habilitado(s);

III - memorial descritivo e/ou projeto básico com as descrições das incomodidades geradas pelo empreendimento, bem como as medidas mitigadoras adotadas para cada incomodidade gerada, utilizando como referência as incomodidades descritas no artigo 103 da LOUOS, assim como as medidas mitigadoras possíveis de serem adotadas no projeto do empreendimento, conforme estabelecido no Anexo 05 da LOUOS.

Art. 34. Em atenção às disposições contidas no artigo 13 da LOUOS, o pedido de enquadramento de Área Rural

como Área de Intervenção Urbana - AIU deverá ser efetuado na plataforma eletrônica do Município (1Doc ou outra que venha a substituí-la), acompanhado dos seguintes documentos:

I - justificativa técnica para a conversão da extensão de área rural em área urbana, que comprove o interesse público do pedido;

II - croqui de localização georreferenciado, contendo a(s) planta(s) do(s) imóvel(is) ou levantamento planimétrico georreferenciado da área e a(s) indicação(ões) da(s) inscrição(ões) do(s) imóvel(is) no Cadastro Ambiental Rural - CAR, ou CCIR/INCRA/CNIR (antiga NIRF) e demais documentos cadastrais, se for o caso.

§ 1º As audiências públicas afetas ao pedido de enquadramento de Área Rural como Área de Intervenção Urbana - AIU, previstas no inciso III do § 2º do caput do artigo 13 da LOUOS, deverão ser realizadas às expensas de seu requerente.

§ 2º A aprovação do enquadramento como AIU, por intermédio de lei complementar, deverá seguir o mesmo rito processual adotado para os instrumentos de planejamento municipal.

§ 3º Posteriormente à aprovação do enquadramento como AIU, o requerente deverá solicitar a correspondente Certidão para Validação de Projeto Urbanístico Específico - PUE, a fim de dar andamento à sua aprovação pelo Conselho Municipal da Cidade - ConCidade, nos termos do disposto no artigo 110 do Plano Diretor do Município.

Art. 35. A razão entre a soma dos potenciais construtivos referentes às áreas das diferentes zonas ou macrozonas incidentes e a área total do lote ou gleba, para fins de cálculo dos Coeficientes de Aproveitamento Básico e Máximo, a que alude o inciso II do artigo 87 da LOUOS, é obtida a partir da aplicação da seguinte fórmula:

Razão = $\frac{\text{dos potenciais construtivos das áreas das diferentes zonas ou macrozonas incidentes}}{\text{Área total do lote ou gleba}}$

CA adotado = $(A1 \times CA1) + (A2 \times CA2) + (An \times CAn) +$

At

Onde:

CA adotado = CA básico ou máximo a ser adotado em todo lote ou gleba;

A1 = Área de incidência da parcela 1 no lote ou gleba;

A2 = Área de incidência da parcela 2 no lote ou gleba;

An = Área de incidência das demais parcelas no lote ou gleba, se houver;

CA1 = CA básico ou máximo referente a parcela 1 de incidência no lote ou gleba;

CA2 = CA básico ou máximo referente a parcela 2 de incidência no lote ou gleba;

CAn= CA básico ou máximo referente as demais parcelas de incidência no lote ou gleba, se houver, quantas forem incidentes;

At = Área total do lote ou gleba.

§ 1º Conforme descrito no §2º do artigo 87 da LOUOS, excetuam-se da composição para o cálculo proporcional dos parâmetros, descritos no caput do referido artigo, as Zonas de Proteção e Recuperação dos Mananciais - ZPAMs, as Zonas de Proteção Ambiental da Serra do Itapeti - ZPASIs, as Zonas de Proteção Ambiental do Rio Tietê - ZPART5 e ZPART6 e as Zonas Rurais - ZRUs, devendo os imóveis atender aos parâmetros de ocupação incidentes em cada zona, independentemente do percentual de incidência.

§ 2º O modelo gráfico de demonstração do cálculo a que alude o caput deste artigo está contido no Anexo II deste decreto.

Art. 36. A avaliação e posterior deliberação do Conselho Municipal da Cidade de Mogi das Cruzes - ConCidade sobre os casos omissos e/ou de enquadramento de atividade por similaridade para permissão de uso no Eixo de Dinamização Urbana 5 - EDU-5, a que alude o § 5º do artigo 92 da LOUOS, deverá ser solicitada por meio de processo administrativo, a ser protocolado na plataforma eletrônica do Município (1Doc ou outra que venha a substituí-la) e a ser instruído com requerimento contendo o(s) código(s) CNAE(s) de interesse e as devidas justificativas, acompanhado da seguinte documentação:

I - cópia do documento de identidade do interessado, se for pessoa física, ou cópia do contrato social, espelho de CNPJ da empresa e dos documentos pessoais do representante legal, se for pessoa jurídica;

II - caso haja necessidade de procuração, ela deverá estar dentro da validade e ter firma devidamente reconhecida em cartório de notas, junto com as cópias dos documentos de identidade do outorgante e do outorgado.

Parágrafo único. Em caso de deliberação positiva a respeito do requerimento do interessado, a permissão de uso no EDU-5 para o(s) CNAE(s) em questão será publicada através de Resolução SMPU, no endereço eletrônico da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo.

Art. 37. A permissão de uso para as atividades enquadradas como Restrita I e Restrita II, aludidas nos incisos II e III, respectivamente, do caput do artigo 96 da LOUOS, será definida por meio da correspondente Certidão de Uso e Ocupação do Solo.

§ 1º As pastas correlatas responsáveis pela análise de permissão de uso para as atividades enquadradas como Restrita I são as definidas no Anexo III deste decreto e deverão pautar a sua manifestação final de acordo com os critérios técnicos afetos às respectivas áreas de atuação.

§ 2º As pastas correlatas responsáveis pela análise de permissão de uso para as atividades enquadradas como Restrita II são as definidas no Anexo III deste decreto e deverão pautar a sua manifestação final de acordo com os critérios técnicos afetos às respectivas áreas de atuação, condicionada à análise prévia de permissão pela Zona ou EDU, a ser efetuada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo.

§ 3º As análises pelas pastas correlatas para as atividades enquadradas como Restrita I e/ou Restrita II deverão, para ambos os casos, ser conclusivas, devendo a manifestação final de cada pasta ser "favorável" ou "desfavorável" à permissão de uso.

§ 4º Para que a Certidão de Uso e Ocupação do Solo das atividades enquadradas como Restrita I e/ou Restrita II seja expedida com a permissão de uso favorável à atividade pleiteada, é necessário que todas as pastas afetas à ela tenham se manifestado favoravelmente à atividade pleiteada.

Art. 38. Para os empreendimentos que demandem reenquadramento do nível de incomodidade por meio de aprovação de projeto, nos termos do que dispõe o § 1º do artigo 104 da LOUOS, o interessado deverá protocolar, na plataforma eletrônica do Município (Aprova Digital ou outra que venha a substituí-la), a devida solicitação, contendo os seguintes documentos:

I - cópia do documento de identidade do interessado/proprietário, se for pessoa física, ou cópia do contrato

social, espelho de CNPJ da empresa e dos documentos pessoais do representante legal, se for pessoa jurídica;

II - caso haja necessidade de procuração, ela deverá estar dentro da validade e ter firma devidamente reconhecida em cartório de notas, junto com as cópias dos documentos de identidade do outorgante e do outorgado;

III - página de rosto do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU;

IV - matrícula(s) do(s) imóvel(is) dentro da validade de 30 (trinta) dias;

V - Anotação de Responsabilidade Técnica e/ou Registro de Responsabilidade Técnica do(s) profissional(is) habilitado(s);

VI - registro do profissional na Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo;

VII - documentos comprobatórios de que as medidas mitigadoras definidas no Anexo 05 da LOUOS serão implementadas, conforme segue:

a) projeto aprovado da construção, independentemente do uso pretendido, e o correspondente Certificado de Conclusão de Obra - CCO;

b) indicações em notas e textos descritivos e explicativos nos projetos, quando for o caso;

c) detalhamentos nos memoriais descritivos, quando for o caso;

d) laudos técnicos com informações e referências às normas técnicas e legislações atendidas;

e) outras informações e documentos complementares que esclareçam sobre os detalhes da adoção das medidas mitigadoras, bem como quais foram essas medidas e as formas de implementação.

VIII - documentos complementares, que poderão ser exigidos pelo órgão competente sempre que necessário, podendo ser esclarecimentos, informações, projetos e quaisquer outras documentações complementares;

IX - comprovante de pagamento dos emolumentos públicos correspondentes.

Parágrafo único. A matrícula a que se refere o inciso IV deste artigo é obrigatória para condomínios,

desmembramentos, desdobros ou remembramentos, sendo que em outros casos, poderão ser anexados o Contrato de Compra e Venda e a Escritura Pública.

Art. 39. Para os empreendimentos que demandem reenquadramento do nível de incomodidade por meio da obtenção da Certidão de Reenquadramento do Nível de Incomodidade, nos termos do que dispõe o § 2º do artigo 104 da LOUOS, o interessado deverá protocolar, na plataforma eletrônica do Município (Aprova Digital ou outra que venha a substituí-la), a devida solicitação, contendo os itens estabelecidos no artigo 27 deste decreto.

Art. 40. Para a expedição da autorização específica destinada aos espaços, estabelecimentos ou instalações, a que alude o artigo 165 da LOUOS, o órgão interessado deverá protocolar, na plataforma eletrônica do Município (1Doc ou outra que venha a substituí-la), a devida solicitação, contendo os seguintes documentos:

I - cópia do contrato social, espelho de CNPJ e dos documentos pessoais do representante legal, para os órgãos requerentes não afetos à Administração Municipal;

II - página de rosto do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, para os lotes urbanos;

III - croqui de localização georreferenciado, contendo a(s) planta(s) do(s) imóvel(is) ou levantamento planimétrico georreferenciado da área e a indicação da(s) inscrição(ões) do(s) imóvel(is) no Cadastro Ambiental Rural - CAR, ou CCIR/INCRA/CNIR (antiga NIRF) e demais documentos cadastrais, se for o caso, para os imóveis rurais;

IV - justificativa técnica, com as diretrizes próprias, se for o caso, para a instalação do equipamento pretendido, nos termos do disposto no artigo 165 da LOUOS, que comprove o interesse público do pedido.

Parágrafo único. Caso haja parecer favorável por parte dos órgãos competentes, a autorização específica será expedida pela Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, com base nos elementos contidos nos autos.

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 41. A necessidade e exigência das tramitações para as diversas secretarias correlatas, afim de avaliar a permissão de uso para a instalação dos empreendimentos ou atividades nas respectivas zonas incidentes, estão definidas no Anexo III - Matriz de Tramitações, Tabela I - Incidência em Zoneamento Especial e em Área de Interesse Cultural e Tabela II - Classe das Atividades Restrita I e Restrita II, anexo ao presente decreto.

§ 1º As secretarias correlatas, quando da análise da permissão de uso, deverão se manifestar de forma conclusiva com relação a permissão de uso, indicando se são favoráveis ou não favoráveis à instalação do empreendimento ou da atividade definida para a zona incidente.

§ 2º No caso em que a análise da secretaria correlata não for conclusiva, o processo será devolvido à respectiva secretaria para que retifique o despacho e faça a manifestação de forma conclusiva.

Art. 42. Os imóveis urbanos cujo Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU apresente como logradouro a denominação "Encravado" não serão passíveis de análise quanto ao uso do solo, constando na Certidão de Uso e Ocupação do Solo apenas os respectivos Parâmetros de Ocupação.

Art. 43. Os processos de licenciamentos edilícios ou urbanísticos protocolados no Município até a data de início de vigência da LOUOS serão analisados com base na legislação anterior, desde que mantido o pedido original, nos termos do artigo 166 da referida lei, e terão os respectivos Alvarás válidos por 6 (seis) meses para o início de obra, findos os quais perderão o seu efeito.

Art. 44. As Certidões de Uso e Ocupação do Solo válidas e/ou revalidadas, expedidas com base na legislação anterior, terão seus prazos de validade assegurados nos processos de licenciamentos edilícios ou urbanísticos em trâmite.

Parágrafo único. As Certidões de Uso e Ocupação do Solo expedidas com base na legislação anterior não serão revalidadas a partir da publicação deste decreto.

Art. 45. Em consequência do disposto no presente decreto, ficam revogados:

I - Decreto nº 5.643, de 31 de janeiro de 1977, e suas alterações;

II - Decreto nº 14.019, de 24 de fevereiro de 2014;

III - Decreto nº 16.225, de 28 de novembro de 2016, e suas alterações;

IV - Decreto nº 19.630, de 16 de outubro de 2020.

Art. 46. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 27 de março de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, 28 de março de 2025, 464º da Fundação da Cidade de Mogi das Cruzes.

MARA PICCOLOMINI BERTAIOLLI
Prefeita de Mogi das Cruzes

Neusa Aiko Hanada Marialva
Chefe de Gabinete da Prefeita

Guilherme Luiz Sever Carvalho
Secretário de Governo e Transparência

João Francisco Chavedar
Secretário de Planejamento e Urbanismo

Registrado na Secretaria de Governo e Transparência - Departamento de Gestão Governamental. Acesso público pelo site: www.mogidascruzes.sp.gov.br.

[DOWNLOAD ANEXO](#)

 **Nota:** Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.

 **Data de Publicação no Leis.org:** 23/04/2025

